七年十一月四日　十一月ト五日下達

大臣（三條）（寫）

參議（大隈）

（寺島）（大木）

蕃地處分ニ係ル書類第五欵別紙ノ通取調候就テハ過日相伺置候第四欵ト一同外務省ヲ經テ外國公使領事ヘ御達可相成哉相伺候也

蕃地事務局

二三　五七
五七　三ン七
二八　五ス九
二ヨ六　三リ九
四コ五　三リ六
卫　子段可申遣候ニ
八湾　卫　出モ帆五
ト　右電信ニ付
ト　壁理大臣七　ヨリ　致落手候
十一月十四日着　技術　九山

二三　五七
三ム五　五キ一　二ソ九　四フ四
二ヲ三　一ト七　六四ゲ　三ラ四
三ナ三　一ハ三　一ケ八　一ケ八
五五レ　台湾ノ八　四エ六　六ゲ四
五ス九　二ル二　八校六　都督モ三

蕃地事務局

台湾警地裏参謀官等謁書等五敎

九月十六日、總理大臣董恂以下四名、大久保辨理大臣ノ旅館ニ答禮ス、大臣之ニ接ス、柳原公使座ニ列ス、董恂等前日問目ノ答書ヲ齎帶セリ、其等一條ニ云ク、台湾生蕃地方ハ、其風俗ヲ宜クシ、其生聚ヲ聽セシ、其カノ能ク飼ヲ翰スル者ハ或ハ社飼ノ眞性質ノ較々秀良ナル者ハ遴ンテ社學ニ入レ即チ寛大ノ愛以テ敎養ノ意ヲ寓シ各歸ヲ遠慮列縣ノ令轄ニ就カシメ、官ヲ設ケ方ニ非ス特ニ我國ノ愛敎ハ漸ニ由リ施シ毫モ

蕃地事務局

勉強急遽ノ心ナシ廣東瓊州府生黎ノ如キモ亦
然リ我国如此地方甚タ多シ況ンヤ各省各處ノ
雑沓相同シカラスシテ蕃黎等ノ辨法尤同シカ
ラサレヲヤ此即チ條約中ニ所載両國受事禁令
ノ各異同アレノ義ナリト」等二條ニ云ク我國各
國ト通商交好スルハ各國官商民人ノ船隻真ニ
ノ風ニ遭ヒ又ハ交渉ノ案件各國商民ノ害ヲ受
クル等ノ変アリテ一ニクヒ各國大臣詳細ニ事由
情形ヲ将テ本衙門ニ照會セハ必ヤ查明妥辨ヲ
為シ難易遅速ノ不同アリト雖モ置棚シテ辨セ

サルノ件ナシ、即チ生蕃ノ案ノ如キモ、貴國若シ
向キニ詳晰ノ照會アラハ、本衙門查辨セサルコ
ナシ、且本衙門甚タ此等ノ情事アルヲ願ハス、此
後尚法ヲ設ケ、妥籌保護、以テ将来ヲ善クスヘシ
ト、」其借地筆談巻書ノ畧ニ云ク、凡ソ人民自ラ開
墾セシ房園地基、又ハ開墾シテ未タ則ヲ定メ科
ニ外ケサルノ田ハ、均シク税ヲ納レス、此外倫漏
スルモノ各處免レ難シ、該蕃民ノ所称ハ憑トスル
ニ足ラスト、」大久保大臣瀏覧シテ云ク、蕃地ヲ
指シ、廣東ノ瓊州ト同視スヘカラス、且蕃地ヲ以

テ爲地トスルハ、台湾府志ノ二十両ヲ納ルヲ以
テ証トナスカ、其証府志ニ止ルカ、猶貴答ニ就キ
更ニ問訊スル所アラントス、」清國官員云ク、府志
ヲ以テ証トスルモ年々豊凶アリ、又免税スルアリ、是殊ニ其一端ナリ、又云、所問アラハ書ヲ以
テ示覆セヨト、」九月十九日、大久保辨理大臣ハ柳
原公使等ヲ率ヒ、総理衙門ニ赴キ、大学士文祥以
下六名ニ會シ、過日ノ答昏ハ意ニ滿タスト、更ニ
疑問二條ヲ與フ、清國官員疑問ヲ接収シ、昏ヲ以
テ答ヘントス、」且曰ク頃日来拝顔詳述セシカ、
互ニ難問スルニ了結スルニ所ナシ、茲ニ約メテ陳
セン、」和約中ニ両國ノ政事禁令ハ各與知スヘ
カラストアルヲ以テ、之ニ基キ各其治ヲナス、是
本大臣談論ノ趣旨ナリ、所謂萬國公法ハ、輓近西
洋各國ノ編成スル所ニシテ、我清國ノ事ハ、記載
ナケレハ此説ヲ用セス、以テ談判セントス、若シ
政令ノ生蕃ニ及ハストセハ、我政事ヲ咎ムルニ
似タリ、政事及ハサルノ名ヲ以テ、我所轄ニ非ス
トセハ、本大臣之ヲ何トカ言ハン、貴大臣ノ所問、
生蕃実地土蔵詩ノ政令アリヤトハ、本大臣奉答

ニ難ンス、若シ政令ナシトサヘハ、泗川雲南等類似ノ地、及ヒ京師近傍ト雖モ、官ヲ設ケサル所多シ、他國若シ概シテ之ヲ版圖ニ非ストセハ、我國甚窮ム、貴大臣我國從前ノ怠忽ヲ挙レハ、之アラン、版圖ノ証ニ至テハ、一々指挙シカタシ、自ラ無証ト云ハヽ、愈失體ニ属ス、請フ自今蕃地ノ所分ハ我國ニ委子ヨ、大久保大臣柳原公使トモ和好ヲ重ンシ遠ク来レリ、苟モ辨論枝葉ニ渉レハ、涯除ナシ、願クハ帰着スル所ヲ目的トセン、本大臣性質、辨論ヲ好マヌ、生蕃実地ノ証跡ヲ問ハヽ或ハ糢糊ノ了アラン、仍テ自今政令ヲ蕃地ニ施令シ、其兇暴ヲ制シ、永遠和ヲ傷ハサルノ方法ヲ設クヘシ、而シテ我政府ニ委子ル能ハストセハ、又何ヲカ云ハン、若シ如此クンハ此論何レノ日カ定ラン、到底既往ニ溯リ、辨論セハ、必ス和ヲ破ルニ至ラン、條約上ニ外國人ヲ害スルハ地方官取扱云々トアレハ、地方官不注意ナル片ハ罰スルモ可ナリ、然ルニ事既ニ往ク、幸ニ総理衙門諸員ノ言ヲ信セハ、我政府和ヲ旨トシ、誓テ處分怠ラサルヘシ、開化ノ端ヲ発ラキ、他國ノ良民ヲ我害

蕃地事務局

スルナキヲ保ツヘシ、假令貴國處分スルモ、我政府處分スル氏、要ハ後害ナキニアリ、貴大臣問フニ政教ノ蕃地ニ及不及ヲ以テスルハ、譬ハ我清國ヨリ長崎ノ政教如何ヲ問フカ如シ、如此クンハ本大臣答フル能ハス、此ニ我民貴國ノ屬島ニ往キ、殺害ニ逢ハンニ、貴政府ニ告ケ、處分ヲ乞フヲ以テ正理トス、去年副島氏ノ来リシ片、毛童両人應接セシニ柳原等兵ヲ派発スルヲ説カス、貴國生蕃ヲ無主トセハ、我モ亦版圖ト云フニ過キス、本日ノ討論憑トスルニ足ラス、恐ラクハ反譯傳話ノ誤アラン、願クハ所問ノ各條ニ就キ詳答スヘク、生蕃施政ノ実跡ヲ挙クレハ、戸部収税ノ牒畧シク、之ヲ謄録スルモ、日ヲ費サン、コレ台湾収税簿ナリト称シ、之ヲ席間ニ出セリ」辨理大臣云ク、貴答ニ蕃地ヲ以テ版圖トスレハ、必確証アルヘキニ、政権ノ及ヒシ実跡ナシ、公法ニ政権及ハサル地ハ版圖ト認メストアリ、本大臣ハ決シテ貴國ノ版圖ニ非ラサルヲ信ス、本大臣豈ニ辨論ヲ好マンヤ、蓋シ奉使ノ趣旨、其和好ヲ欲スル丁固ナリ、向キニ柳原ヲ派シ、今本大臣ノ至ルハ、

一層和好ヲ重ンスルノ意ナリ、然ルニ貴國ハ生
蕃ヲ版圖ト云フ、今其実否ヲ以テ、是非ヲ定ム、反
覆辨論セサルヲ得ス、條約中ニ政事禁令ノ互ニ
與知スヘカラサルハ、蕃地ノ件ト異ナリ、即チ再
三陳述セシ其人民兇暴比ナク、他國ノ人民ヲ害
スルヲ以テ常トス、コレ今日事起ルノ源ナリ、而
シテ我國ハ其屬地ニ非サルヲ以テ着手セシニ、
内地ヲ以テ蕃地ヲ証スルハ日ヲ同フシテ論ス
ヘカラス、何トナレハ蕃民兇暴、屢々外國人ヲ害
ス、堂々タル政府管轄ノ下、コレヲ置テ問ハサル
ノ理ナシ、本大臣ノ疑益甚シ、蕃人我良民ヲ害セ
シヨリ、事茲ニ及ヒシトナレハ、論説モ亦茲ニ及ヒ
シハ理ノ當ニ然ルヘキナリ、貴國政令、果シテ蕃
地ニ行ハレハ、兇民ノ處分ナカルヘカラス、然ル
ニ歳月ヲ経テ其事アルヲ見ス、我國益無主ナル
ヲ認メ、此挙ニ及ヘリ、今突然之ヲ處置セント云
フ、甚タ條理ヲ失セリ、本大臣固リ貴國ノ内政ニ
関與スルニハ非スト雖モ、道理ニ伏リ此ニ論及
セサルヲ得ス、高説能ク本大臣ヲシテ了然タラ
シメハ、服スヘキモ敢テ曲従スル能ハス、鄙論已

ニ再三ニ及ヘリ、而シテ尚確答ナケレハ、政推ノ蕃地ニ及ハサルヲ以テ証センカ、将タ政推及ハサルトノ答アラハ、一言ニシテ足レリ、荅辞ナケレハ、本大臣果シテ土蕃ヲ以テ無主トス、假ヘハ長崎地方ニ在テ、生蕃同一ノ民アル片ハ、我政府ニ於テ處分シ、外國人ノ為メ妨害ヲナスハ、誓テ無キ所ナリ、現ニ東西洋航海往来ノ日ニ當リ各國人民ノ安寧ヲ保護スルハ論ナシ、台湾ノ如キハ交通ノ要衝タリ、然ルニ生蕃ノ行、海賊ニ同シ、況ンヤ我良民已ニ害ニ遭フ、是レ我政府ノ忍ヒサル所ナリ、無主ノ生蕃、唯其貴國ト雖モ、漠以テ、昨年副島大使ヲシテ通告セシカ、帯兵等ノ事、固リ告クルニ足ラス、苟モ生蕃ヲ貴國トセンカ、良民遭害ノ了タル人命ニ関係シ、両國重大ノ件タルナリ、既ニ星霜一周ヲ経過スト雖モ、漠トシテ下手セサレハ、無主ノ地タル必セリ、本大臣苟モ大任ヲ奉シ、貴國ト應接辨論ス、而シテ今日ノ討論憑トスルニ足ストハ、何ノ言ソ、本大臣ノ呼言ハ、我政府ノ言ニシテ、一々確據トスヘキナリ、其台湾収税簿ハ謄録スルヲ要セス、本大臣今

旧ノ疑問ニ荅覆セラレン事ヲ欲スルノミト、更ニ謂ツテ曰、福島参謀カ筆談書ニ所荅文内、生員ハ貴國ノ生員、故ニ談住処ハ貴國ノ地タリ等ノ語、此亦強詞ナリト、疑問二條ハ左ノ如シ、題シテ第一條荅覆内数句ヲ摘録シ問ヲナストス、其第一節ニ國ノ新附邦土ニ於ケル、若シ其人民風俗ノ治乱ヲ害スル者、置テ易ヘサルハ寛大ノ政ヲナスト謂フ亦可ナリ、抑訟ヲ審シ、罪ヲ断シ、兇賊必懲ラス、國ノ大律タリ、其俗私ニ従ヒ、其律公ニ従フ、故ニ律ナキ是國ナキナリ、此二語奚ンソ属

土ノ徴トスルニ足ラン、貴國ノ土蕃ニ於ケル、果シテ法ヲ立テ民ヲ治ムルノ権アラハ、其俗必ス縦ルスヘカラザル者一アリ、漂民ヲ戕害スルコレナリ、此事土蕃習テ以テ常トシ、畏憚スル所ナシ、貴國以テ嘗テ法治ノ実アリトスルカ、其二節ニ夫國ノ征税ハ、君民相約スルニ起ルモノナリ、称スル所ノ社餉ハ、税ノ類カ、抑餽献ノ類カ、若シ弱者ニシテ強者ニ餽献スルハ、称シテ税トスルヲ得ス、其或ハ民ニ出テ、獨リ酋目ニ出テ、或ハ両間ニ往来貿易シ、壟断ヲ私スルモノ、其獲ル所

ヲ献シ、社倫ト名ケ、以テ混冒（カニヘトリイル）ヲ圖ルノミ、願クハ其詳ヲ聞カン、其第三節ニ天下教ヘテ化セサルノ民アルヿナシ、其土蕃ヲ教養スルノ法、実際ニ行ルヽモノ果シテ多少アルカ、何ソ其狼心久フシテ化セサルヤ、若シ二三ノ蕃児ヲ取リ学ニ入ルヽモ、未タ以テ教養ノ徴トスルニ足ラス、其弟四節ニ山内山後、土地懸絶シ、人跡到ル罕ナリ、今ノ府縣遥ニ分轄ヲナス者、果シテ以テ訟獄ヲ理シ、兇残ヲ制スルニ足ルカ、夫地方官司ハ、當サニ其地ニ就キ、設置スヘシ、今遂ニ人跡至ラサルノ地ヲ轄セシム、尚之ヲ官ヲ設クルノ實ト謂ヲ得ンヤ、況ンヤ訟獄理セス、兇残制セス、官ヲ設クル果シテ何ノ為ソヤ、本大臣ノ所問ハ、実ニ在リ、名ニアラサルナリ、其四節ニ凡ソ邦土ヲ征服スル、之ヲ名ケ義トスル者ハ、必ス須ラク継クニ政教ヲ以テスヘシ、今貴國ノ辜方ニ於ケル、既ニ版図ヲ以テ自ラ居ル片ハ、責貴國ニアリ、是獨リ土蕃ノ為メニ非ラス、亦須ラク各外國ノ人ノタメメ、一日モ忽諸スヘカラス、何ソ獨リ勉強急遽ノ心ナキヤ、且政教ハ漸ニ由テ施スト雖ハ、其開導必ス端

緒ノ覩ルヘキアリ、今辈湾ハ府縣ヲ建設スル以来、二百有餘歳、山内山後ノ民、未タ開導ノ端ヲ見ス、何ソソレ太慢ナルヤ、其五節ニ政事禁令ハ俗ニ遵カヒ宜ヲ制ス、固リ宜シク小異アルヘシ、而シテ悪ヲ懲ラシ、善ヲ勧ムル、是各國ノ大ニ同フスル所、今残暴ヲ制セス、兇悪ヲ殛セス、事両國ニ渉ル、豈ニ置テ問ハサルヘケンヤ、本大臣ノ知ラント欲スル所ハ、政令ノ異同ニ在ラス、惟政令ノ有無以テ辈地ノ案ヲ確定スルニ便ナラシムルニ在リ、敢テ貴國自主ノ権ヲ妨害スルニ非ラサルナリ、引ク所條約ノ義ハ、此ト渉ルナシ、第二條第一節ニ、貴國既ニ官ヲ設ケ蕃地ヲ分轄スト云ハヽ、土蕃ノ兇ヲ行フニ、當サニ地方ニ由テ速ニ査究（キンニュウシ）シ、正法ヲ申請スヘシ、是其責タリ、何ソ各國大臣ノ詳細ニ照會シ、然後査辦セン、夫レ犯シテ後ニ罪スルハ、事ニ先ンシ教化スルノ便ニ若カス、告ケテ後ニ辦スルハ、未タ告ケスシテ先ツ究ムルノ捷ニ如カス、既ニ未然ニ教化セス、亦已ニ発ニ査究セス、又テ詳晰照會セサルヲ責ム、此レ置擱辦セスシテ何ソ、法ヲ設ケ妥籌、以テ将来ヲ善

スト云フト、蚤モ、本大臣未タ便チ據信セス、況ン
ヤ前日晤談ノ時、付スル所ノ筆記モ亦向キニ官
ヲ設ケ兵ヲ設ケサルノ語アリ、今ハ官ヲ設ケ分
轄スト云フ、前後符セス、未タ何レニ從フヲ知ラ
ス、本大臣所問ノ意ハ、蕃地ヲ開拓シ、蕃俗ヲ教化
シ、以テ東西各國ノ航海者ニ便ニスルノ如何ニ
アルノミ、照會ノ辨法ヲ知ルヲ欲スルニ非ラサ
ルナリト、

七年十一月五日　十一月十五日下達

大臣　三條　岩倉
参議　寺島　大木

蕃地事務局　輸　野口

處蕃趣旨書第六欵別紙之通取調候就テハ先規之通外務省ヲ経由シ在外國之我公使領事ヘ御達可相成哉相伺候也

外務省ヘ御達案

台湾蕃地處分趣旨書第六欵相渡候条先規